



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

17 ביולי 2023

1649

כ"ח בתמוז התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 35), התשפ"ג-2023. 1216

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 35), התשפ"ג-2023

1. תיקון סעיף 47א בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981¹ (להלן – הפקודה). בסעיף 47א, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי תכשיר שהוא מוצר ביוצידי רשום לפי פרק ז' או ובהתאם לתנאי הרישום כפי שקבע המנהל לפי סעיף 4ח55, או לגבי תכשיר שהוא מוצר ביוצידי שהמנהל התיר את ייצורו או שיווקו לפי סעיף 2ח55(י)."
2. בסעיף 55א לפקודה, בהגדרה "תמרוק", במקום "תכשיר", ציוד רפואי, סבון מוצק או בושם" יבוא "תכשיר, ציוד רפואי, מוצר ביוצידי כהגדרתו בפרק ז' או, סבון מוצק או בושם".
3. אחרי פרק ז' לפקודה יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

כתמרוקים, כהגדרתם בסעיף 55א לפקודה, אך הם אינם משווקים לשימוש להתוויות רפואיות כגון חטיי רפואי.

סיווג מוצרים אלה כתכשירים מקשה על ייבוא מוצרים מסוג זה המשווקים במדינות האיחוד האירופי, מכיוון שרישומם בפנקס התכשירים מצריך התאמות רבות המטילות נטל רגולטורי וכספי, בשל ההבדלים במסגרות הרגולטוריות. מצב זה אינו רצוי וגורם להיצע מוגבל בישראל של חומרים לחיטוי העור.

ההסדר המוצע בהצעת החוק מסדיר את רישומם של מוצרים אלה באופן שיבטיח את בריאות הציבור, מניעת זיהומים והעברת מחלות, והכול תוך שמירה על רמת פיקוח גבוהה והקפדה על הוכחת היעילות והבטיחות של המוצרים, טרם ייצורם ושיווקם בישראל.

בהצעת חוק זו אין כדי לפגוע באפשרות להמשיך לרשום מוצרים המיועדים לחיטוי גוף האדם כתכשירים כמשמם בפקודה. יצרנים ויבואנים יוכלו להמשיך לרשום מוצרים כאמור בפנקס התכשירים, ויחולו לגביהם כלל ההוראות והחיקוקים החלים על תכשירים.

סעיף 1 מוצע לתקן את סעיף 47א לפקודה ולהבהיר כי חובת רישום תכשיר בפנקס התכשירים לא תחול על תכשיר שהוא מוצר ביוצידי שנרשם בפנקס הביוצידיים או על תכשיר שהוא מוצר ביוצידי שהמנהל התיר את ייצורו או שיווקו לפי סעיף 2ח55(י) המוצע.

סעיף 2 מוצע לתקן בסעיף 55א לפקודה את ההגדרה "תמרוק" ולהבהיר כי מוצר ביוצידי, כהגדרתו בהצעת החוק, אינו "תמרוק" ולא חלות עליו הוראות הפקודה הנוגעות לתמרוקים.

סעיף 3 מוצע להוסיף לפקודה את פרק ז' או שניינו ביוצידיים לחיטוי עור האדם ודחיית מויקים מגוף האדם.

כללי מטרת הצעת החוק היא לתקן את פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 (להלן – הפקודה). ולהסדיר בה את ההוראות לעניין ייצור וייבוא של מוצרים המיועדים לחיטוי גוף האדם ומוצרים לדחיית מויקים המיועדים לשימוש על גוף האדם, וזאת בהתאם להסדרה הקיימת באיחוד האירופי לפי הוראות הרגולציה באיחוד האירופי "Regulation No. 528/2012 Of The European Parliament And The Council Of 22 May 2012 Concerning The Making Available On The Market And Use Of Biocidal Products" (להלן – הוראות הרגולציה באיחוד האירופי).

הסוג הראשון של המוצרים שמוצע להסדיר בהצעת החוק כולל מוצרים לדחיית מויקים המיועדים לשימוש על גוף האדם. כיום, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מויקים לאדם), התשכ"ב-1962 (להלן – צו הדברת מויקים), מסדיר את הבקרה והפיקוח המוטלים על מוצרים אלה, וזאת מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957. בהתאם להחלטת הממשלה מספר 476 לקידום ניתוק הזיקה של חקיקה שתוקפה תלוי בהכרזה על מצב חירום, הממשלה פועלת לניתוק זיקתה של חקיקה זו ממצב החירום. נוסף על כך, לנוכח הזמן שעבר מאז התקנת הצו האמור, עלה צורך בערכון הסטנדרטים המקצועיים לרישומם של מוצרים אלו. על כן, מוצע להחליף את הוראות הצו האמור בהוראות המוצעות בהצעת חוק זו בהתאם לסטנדרטים הנהוגים בעניין מוצרים אלה באיחוד האירופי.

הסוג השני של המוצרים שמוצע להסדיר בהצעת חוק זו כולל מוצרים המיועדים לחיטוי עור האדם, כהגדרתם בהצעה. מוצרים אלה מוסדרים כיום בסעיף 47א לפקודה ונרשמים בפנקס התכשירים המנהל במשרד הבריאות לאחר שהוכחו יעילותם, בטיחותם ואיכותם בהתאם להוראות תקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו-1986. ויובה, ישנם מוצרים המכילים חומרי חיטוי ומשווקים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשפ"ב, עמ' 405.

“פרק ז' א': מוצרים ביוצדיים

סימן א': הגדרות

155. בפרק זה –

הגדרות

“אורגניזם” – יצור חי, חד-תאי או מרובה תאים, שיש לו קיום מובחן ועצמאי והוא בעל יכולת לגדול ולהתרבות;

“אורגניזם מזיק” – אורגניזם, ובכלל זה גורם פתוגני, שיש לו, לפעילותו או לתוצרים שבהם הוא משתמש או שאותם הוא מפיק, השפעה לא רצויה או מזיקה על האדם;

“ביוציד לדחיית מזיקים” – מוצר שייעודו העיקרי לבוא במגע עם שכבת העור החיצונית, השיער והקרקפת, המכיל חומר פעיל שמטרתו למנוע נוכחות של אורגניזם מזיק, להשמידו, להחלישו, להרחיקו או לדחותו, למעט ציוד רפואי, כהגדרתו בסעיף 55;

“ביוציד לחיטוי עור האדם” – מוצר שייעודו העיקרי לבוא במגע עם שכבת העור החיצונית או הקרקפת, למעט עור פצוע או שאינו שלם, המכיל חומר פעיל שמטרתו למנוע נוכחות של אורגניזם מזיק, להשמידו, להחלישו, לנטרלו, להרחיקו או לדחותו, והמשמש לחיטוי, בין השאר, לצורך מתן טיפול רפואי או במהלכו;

“חומר” – חומר כימי וחומר מכל מקור אחר, לרבות מאדם, מבעל חיים או מהצומח;

“חומר פעיל” – חומר שמטרתו להרוס או למנוע פעילות או נזק של אורגניזם מזיק, למעט בדרך מכנית או פיזיקלית;

“חוק ציוד רפואי” – חוק ציוד רפואי, התשע”ב–2012²;

“טיפול רפואי” – כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ”ו–1996³;

ד ב ר י ה ס ב ר

עוד מוצע בסעיף זה להגדיר כי ביוציד לחיטוי עור האדם הוא מוצר שייעודו העיקרי לבוא במגע עם עור האדם או הקרקפת, למעט עור פצוע או שאינו שלם, המכיל חומר פעיל כהגדרתו בהצעה, שמטרתו למנוע נוכחות של אורגניזם מזיק, כהגדרתו בהצעה, להשמידו, להחלישו, לנטרלו, להרחיקו או לדחותו, והמשמש לחיטוי, בין השאר לצורך מתן טיפול רפואי או במהלכו. ביוציד לחיטוי עור האדם כולל מוצרים שונים כדוגמת מוצרים לחיטוי הידיים בלא מים. מוצרים המיועדים לשימוש על עור פצוע או עור שאינו שלם, כגון מוצרים לחיטוי פצעים, לא יוגדרו כביוציד לחיטוי העור, והוראות החוק המוצע לא יחולו עליהם.

ביוציד לחיטוי עור האדם וביוציד לדחיית מזיקים מוגדרים יחדיו כמוצר ביוציד.

לסעיף 155 המוצע

מוצע לקבוע הגדרות שונות למונחים שונים שנעשה בהם שימוש בהצעת החוק. בכלל זה, מוצע להגדיר כי “ביוציד לדחיית מזיקים” הוא מוצר, שייעודו העיקרי לבוא במגע עם שכבת העור החיצונית, השיער והקרקפת ומכיל חומר פעיל, כהגדרתו בסעיף המוצע, שמטרתו למנוע נוכחות של אורגניזם מזיק, להשמידו, להחלישו, להרחיקו או לדחותו, למעט ציוד רפואי, כהגדרתו בסעיף המוצע.

ביוציד לדחיית מזיקים כולל מוצרים המיועדים לשימוש על עור האדם, כדוגמת מוצרים המרוססים או נמרחים על העור, במטרה לדחות מזיקים שונים כגון יתושים וקרציות. מוצרים המוגדרים כציוד רפואי לא ייחשבו לביוציד לדחיית מזיקים, והוראות החוק המוצע לא יחולו עליהם. דוגמה למוצרים מסוג זה היא מוצרים לדחיית מזיקים כגון כינים שמנגנון הפעולה בהם הוא פיזיקלי.

² ס”ח התשע”ב, עמ’ 394.

³ ס”ח התשנ”ו, עמ’ 327.

”מבקש רישום” – יצרן או יבואן של מוצר ביוציד המבקש לרשום מוצר כאמור בפנקס הביוצידיים;
”מוצר ביוציד” – אחד מאלה:

- (1) ביוציד לדחיית מזיקים;
- (2) ביוציד לחיטוי עור האדם;

”רשימת החומרים הפעילים של האיחוד האירופי” – הרשימה של החומרים הפעילים המאושרים כחומר חיטוי או כחומר לדחיית מזיקים, לפי העניין, שמפרסם האיחוד האירופי לפי סעיף 29(2) להוראות האיחוד האירופי Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products מיום א' בסיוון התשע"ב (22 במאי 2012), כעדכונה מוזמן לזמן;

”פנקס” או ”פנקס הביוצידיים” – פנקס המוצרים הביוצידיים המתנהל לפי סעיף 255;
”השר” – שר הבריאות.

סימן ב': רישום מוצר ביוציד בפנקס

חובת רישום 255. (א) לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ישווק מוצר ביוציד, אלא אם כן הוא רשום בפנקס הביוצידיים בהתאם להוראות סימן זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע לקבוע את התנאים לרישום מוצרים כאמור במרשם. תנאים אלה, המבוססים על הוראות הרגולציה באיחוד האירופי, נועדו להבטיח כי מוצרים ביוצידיים המיוצרים ומשווקים בישראל הם מוצרים יעילים, בטוחים ואיכותיים.

לצורך הבטחת בטיחותם של החומרים הפעילים במוצר ויעילותם, מוצע לקבוע כי אחד התנאים לרישום מוצר ביוציד בפנקס האמור הוא כי החומרים הפעילים שבמוצר מנויים ברשימה המאוחדת של החומרים הפעילים המאושרים לשימוש כחומר חיטוי או כחומר להדברת מזיקים, לפי העניין, שמפרסם האיחוד האירופי לפי סעיף 29(2) להוראות הרגולציה באיחוד האירופי, כעדכון מוזמן לזמן, ואם מתקיימים התנאים שנקבעו לחומרים פעילים אלה ברשימה כאמור. יצוין כי התנאים האמורים אינם כוללים הגבלות לעניין יצרן החומר הפעיל או הספק שלו. רשימת החומרים הפעילים של האיחוד האירופי תפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

לצורך הבטחת בטיחותו של מוצר הביוציד שמבוקש לרשום בפנקס, מוצע לקבוע כי תנאי נוסף לרישום של מוצר ביוציד הוא כי אין לו השפעה לא רצויה, ישירה או עקיפה, על בריאות האדם. כמו כן מוצע להתנות את

לסעיף 255 המוצע

מוצע להסמיך את המנהל הכללי של משרד הבריאות (להלן – המנהל) לנהל פנקס מוצרים ביוצידיים, שהוגשה בקשה לרשום אותם, בהתאם להוראות החוק המוצע, והתקיימו לגביהם התנאים לרישום מוצר ביוציד, כמפורט בחוק המוצע.

נוסף על כך, מוצע לאסור ייצור, ייבוא או שיווק מוצר ביוציד, אלא אם כן הוא רשום בפנקס הביוצידיים. מוצע לקבוע כי חובת רישום ביוציד בפנקס לא תחול על מוצר ביוציד לחיטוי עור האדם אם הוא תכשיר רשום, המיוצר, המיובא או המשווק בהתאם לתנאי הרישום שקבע המנהל לפי סעיף 47א לפקודה, או על מוצר כאמור שהוא תכשיר שהמנהל התיר את ייצורו או שיווקו לפי סעיף 47א(ג) לפקודה (הידוע גם כ”תקנה 29”). משמעותה של הוראה זו היא שאם מוצר ביוציד נרשם בהתאם להוראות סעיף 47א האמור, לא יהיה צורך לפעול לרישום בשנית בפנקס הביוצידיים. הוראה זו תחול גם להפך, כאמור בסעיף 47א(ד) המוצע כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, כך שאם תכשיר שהוא מוצר ביוציד, רשום בפנקס הביוצידיים בהתאם להוראות סעיף מוצע זה, לא יהיה צורך לפעול לרישום לפי סעיף 47א.

(ב) סעיף קטן (א) לא יחול לגבי מוצר ביוציד מסוג ביוציד לחיטוי עור האדם שהוא תכשיר רשום ובהתאם לתנאי הרישום כפי שקבע המנהל לפי סעיף 47א, או לגבי מוצר ביוציד לחיטוי עור האדם שהוא תכשיר שהמנהל התיר את ייצורו או שיווקו לפי סעיף 47א(ג).

(ג) המנהל ינהל פנקס מוצרים ביוצידים שהוגשה בקשה לרישומם לפי סעיף 55ח והתקיימו לגביהם הוראות סעיף קטן (ד); הפנקס יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

(ד) המנהל ירשום בפנקס מוצר ביוציד, אם מצא כי התקיימו לגביו התנאים האלה:

(1) החומרים הפעילים בו כלולים ברשימת החומרים הפעילים של האיחוד האירופי שפרסם המנהל באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ומתקיימים בכל חומר שבו התנאים שנקבעו לעניינו ברשימה כאמור;

(2) הוא יעיל לשימוש שלו הוא נועד;

(3) השפעתו על האורגניזם המזיק שעליו הוא מופעל מקובלת, והוא אינו עלול לגרום לעמידות לא רצויה או לעמידות צולבת של האורגניזמים; בפסקה זו, "עמידות צולבת" – עמידות של אורגניזם מפני חומר פעיל כתוצאה מחשיפה לחומר פעיל אחר;

(4) אין לו השפעה לא רצויה, ישירה או עקיפה, על בריאות האדם;

(5) הוא, מפרטיו, חומרי הגלם שלו, שיטת ייצורו והבקרה עליה, שיטות הבדיקה, איכות האריזה וייצובותו הם באיכות מתאימה לשימוש שלו הוא נועד;

ד ב ר י ה ס ב ר

התשע"ב–2012 (להלן – חוק ציוד רפואי), או אישור המנהל לייצור או ייבוא תכשירים לפי סעיף 42 לפקודה.

מוצע להבהיר כי ברישום מוצר הביוציד בפנקס המנהל יהיה רשאי להתחשב, בין השאר, גם בתנאי השימוש הצפויים במוצר הביוציד כמו תנאי שימוש שאינם בהכרח תנאי השימוש שהמוצר יועד להם ובהשפעה המצטברת של השימוש במוצר ובאינטראקציה בינו ובין מוצרים אחרים.

בלי לגרוע מחובת מוצר הביוציד שמבוקש רישומו לעמוד בתנאים לעיל, מוצע לקבוע כי המנהל יהיה רשאי לסרב לרשום מוצר ביוציד אם מצא כי פגיעתו בבריאות האדם אינה סבירה ביחס לתועלת הצומחת משימוש במוצר כאמור. דוגמה לכך היא מוצר ביוציד לדחיית מזיקים שנמצא שיש לו תופעות לוואי חריגות.

מוצע לקבוע כי תקופת תוקפו של רישום מוצר ביוציד בפנקס תהיה חמש שנים ויהיה ניתן לחדשו לתקופות נוספות של חמש שנים בכל פעם. זאת בשונה מתקופת

רישום המוצר כאמור בכך שאין בו חומר שאינו חומר פעיל שאסור לשימוש בתמרוקים בהתאם לדרישות חוקיות הייבוא באיחוד האירופי, כהגדרתן בסעיף 55א לפקודת הרוקחים, או שהשימוש בו הוגבל לפי סעיף 55ב(2) לפקודה, או שאינו בהתאם להוראות או ההגבלות שנקבעו בו לפי הסעיף כאמור.

לצורך הבטחת איכותו של מוצר הביוציד שמבוקש רישומו, מוצע לקבוע כי תנאי לרישום הוא כי המוצר, מפרטיו (Specification), שיטת ייצורו והבקרה עליה, שיטות הבדיקה, איכות האריזה וייצובות המוצר הם באיכות המתאימה לשימוש שלו המוצר נועד.

לצורך הבטחה כי תנאי הייצור של מוצר הביוציד שמבוקש רישומו הם תנאי ייצור נאותים, מוצע גם לקבוע כי תנאי לרישום הוא שלמבקש הרישום יש רישיון תמרוקים לפי סעיף 55א לפקודה או אישור תנאי ייצור נאותים כמשמעו בהוראות לפי חוק ציוד רפואי,

(6) הוא מיוצר בישראל או מותר לשיווק כמוצר ביוציד או כתכשיר במדינה מוכרת כמשמעותה בסעיף 1ג55(א);

(7) אין בו חומר שאינו חומר פעיל שאסור לשימוש בתמרוקים בהתאם לדרישות חוקיות הייבוא באיחוד האירופי, כהגדרתן בסעיף 55א;

(8) אין בו חומר ששימושו הוגבל לפי סעיף 55ב(2), או שהשימוש בו אינו בהתאם להוראות או להגבלות שנקבעו בו לפי הסעיף האמור;

(9) למבקש הרישום אחד מאלה:

(א) אישור המנהל לייצור או לייבוא של תכשירים לפי סעיף 42ד;

(ב) רישיון תמרוקים לפי סעיף 55א1א;

(ג) אישור המעיד על תנאי ייצור נאותים בציוד רפואי, כמשמעותו בהוראות לפי סעיף 22 לחוק ציוד רפואי.

(ה) ברישום מוצר ביוציד בפנקס רשאי המנהל להתחשב, בין השאר –

(1) בתנאי השימוש הצפויים במוצר הביוציד;

(2) בהשפעה המצטברת של השימוש במוצר הביוציד ובאינטראקציה בינו לבין מוצרים אחרים.

(ו) המנהל רשאי לסרב לרשום מוצר ביוציד אם מצא כי פגיעתו בבריאות האדם אינה סבירה ביחס לתועלת הצומחת משימוש במוצר כאמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

בטיחות המוצר ויעילותו, אף אם לא נרשם בפנקס או שלא בהתאם לתנאי שקבע המנהל. תנאי להיתר כאמור הוא כי המוצר האמור דרוש להתמודדות עם מחלה מידבקת, כהגדרתה בסעיף 11 לפקודת בריאות העם, 1940, או למניעתה, בתקופה שבה קיימת הכרזה על מחלה מידבקת לפי סעיף 20 לפקודה האמורה ובמהלך תקופת תוקפן של הוראות המנהל לפי הסעיף האמור. תנאי נוסף הוא כי קיים מחסור במוצר הביוציד או חשש ממשי למחסור במוצר כאמור אשר פוגע או עלול לפגוע בהתמודדות עם המחלה המידבקת או במניעתה. מטרת הסעיף המוצע היא לאפשר לשר הבריאות להגדיל את מלאי המוצרים הביוצידיים לחיטוי העור בישראל במקרה של מחלות מידבקות או מגפות, אם קיים מחסור במוצרים כאמור או חשש לכך ולצורך התמודדות עם המחלה המידבקת או המגפה.

היתר השר כאמור יהיה בתנאים שמבטיחים את אספקת המוצר בישראל, תוך הבטחת בטיחותו ויעילותו של מוצר הביוציד המיוצר או המשוק בלא רישום בפנקס ושמירה על בריאות הציבור. כמו כן ההיתר יהיה לתקופה

תוקף הרישום הקבוע באיחוד האירופי העומדת על עשר שנים, וזאת לצורך אימוץ הדרגתי של ההסדרים הנהוגים באיחוד האירופי לעניין מוצרים אלה. בעניין זה, מוצע להסמיק את שר הבריאות לקבוע בצו כי תקופת תוקפו של רישום מוצר ביוציד בפנקס או חידושו תהיה עשר שנים.

עוד מוצע להסמיק את שר הבריאות לקבוע בתקנות הוראות הנוגעות לאופן ניהול הפנקס, ובכלל זה הפרטים שיופיעו בו.

כמו כן, מוצע לקבוע כי אין ברישום של מוצר ביוציד בפנקס כדי להקנות זכויות כלשהן במוצר או לגרוע מהן. מטרת הסעיף המוצע להבהיר כי אין ברישום המוצר ואישורו בידי המנהל כדי לקבוע שלבעל הרישום במוצר זכויות קניין כלשהן דוגמת זכויות קניין רוחני, זכות פטנט ועוד.

מוצע להסמיק את השר להתיר בתקנות ייצור או שיווק של מוצר ביוציד שהוא ביוציד לחיטוי העור שהתקיימו בו התנאים המפורטים בסעיף 2ח5(ד)2 עד (4) שעניינם

(ז) תקופת תוקפו של רישום מוצר ביוציד בפנקס תהיה חמש שנים וניתן לחדשו לתקופות נוספות של חמש שנים בכל פעם; על אף האמור, השר רשאי, בצו, לקבוע כי תקופת תוקפו של הרישום או של חידושו תהיה עשר שנים.

(ח) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין הרישום בפנקס ואופן ניהולו, ובכלל זה הפרטים שייכללו בפנקס.

(ט) אין ברישום מוצר ביוציד בפנקס כדי להקנות זכויות, מכל סוג שהן, במוצר הביוציד הרשום, או לגרוע מהן.

(י) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), השר רשאי להתיר ייצור או שיווק של מוצר ביוציד שהוא ביוציד לחיטוי העור ושהתקיימו בו התנאים לפי סעיף קטן (ד)(2) עד (4) (בסעיף קטן זה – מוצר ביוציד), אף אם לא נרשם בפנקס או שלא בהתאם לתנאי שקבע המנהל לפי סעיף 4ח55, אם התקיימו כל אלה:

(א) מוצר הביוציד דרוש להתמודדות עם מחלה מידבקת, כהגדרתה בסעיף 11 לפקודת בריאות העם, 1940⁴, או למניעתה, בתקופה שבה קיימת הכרזה על מחלה מידבקת לפי סעיף 20 לפקודה האמורה ובתקופת תוקפן של הוראות המנהל לפי הסעיף האמור;

(ב) קיים מחסור במוצר הביוציד או חשש ממשי למחסור במוצר כאמור, הפוגע או העלול לפגוע בהתמודדות עם המחלה המידבקת או במניעתה.

(2) היתר כאמור בפסקה (1) יהיה בתנאים המבטיחים אספקה של מוצר הביוציד בישראל ושמירה על בריאות הציבור ואת בטיחותו ויעילותו של מוצר הביוציד.

(3) היתר כאמור בפסקה (1) יהיה לתקופה שיקבע השר; השר רשאי לקבוע כי תוקפו של ההיתר יהיה אף מעבר לתקופת תוקפן של ההכרזה על מחלה מידבקת והוראות המנהל כאמור בפסקה (1)(א).

3ח55. (א) בקשה לרישום של מוצר ביוציד בפנקס תוגש למנהל בידי אדם שמבקש הרישום מינה לכך, ובלבד שהוא בעל ניסיון של שנתיים בעיסוק בתחום הרוקחות, הרפואה, מדעי החיים או מדעי הטבע, וכן הוא אחד מאלה (בסעיף זה – עוסק ברישום ביוציד):

בקשה לרישום
מוצר ביוציד
בפנקס

ד ב ר י ה ס ב ר

שייבאו או ייוצרו בתקופת תוקפן של ההכרזה על המחלה המידבקת והוראות המנהל כאמור.

לסעיף 3ח55 המוצע

בשל המומחיות הנדרשת לצורך הכנה ובחינה של המסמכים והנתונים שיידרשו לצורך רישום מוצרים אלה

שהשר יקבע, והוא יהיה רשאי לקבוע כי תקופת תוקפו תהיה ארוכה יותר מתקופת תוקפן של ההכרזה על המחלה המידבקת והוראות המנהל לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940, וזאת כדי לאפשר למי שניתן לו היתר לשווק מוצר ביוציד בלא רישום בפנקס, לשווק את המלאים

⁴ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.

(1) רופא;

(2) רופא שיניים;

(3) רופא וטרינרי;

(4) רוקח מורשה;

(5) בעל תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958⁵, בכימיה, הנדסת כימיה וחומרים, אנטומולוגיה, מדעי בעלי החיים, טוקסיקולוגיה או מדעי החיים.

(ב) מינה מבקש הרישום תאגיד לשם הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן (א) – ימנה התאגיד עובד או נושא משרה בו שמתקיימים בו התנאים כאמור באותו סעיף קטן.

(ג) הבקשה לרישום יכול שתהיה למוצר בודד או למשפחה של מוצרים, לפי הוראות סעיף 555.

(ד) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הגשת בקשה לרישום בפנקס או לחידושו, פרטים שיש לכלול בה, מועדים להגשתה ומסמכים שיצורפו לה; המנהל רשאי לדרוש ממבקש הרישום כל מידע או מסמך נוספים הדרושים לו לשם בדיקת הבקשה כאמור.

תנאים ברישום 4755. (א) המנהל רשאי לקבוע ברישום של מוצר ביוציד בפנקס, תנאים שיש לקיימם בתקופת הרישום של המוצר כאמור, בעניינים המפורטים להלן:

ד ב ר י ה ס ב ר

זאת ועוד, מוצע להסמיך את המנהל לדרוש ממבקש רישום כל מידע או מסמך נוספים הדרושים לו לשם בדיקת הבקשה.

לסעיף 4755 המוצע

מוצע להסמיך את המנהל לקבוע ברישום של מוצר ביוציד בפנקס או בחידוש רישומו, תנאים בעניינים שונים, כמפורט בהצעה, שיש לקיימם בתקופת הרישום, וכן להסמיכו להוסיף עליהם או לשנותם בכל עת, ובלבד שתנאים נוספים כאמור ייקבעו בהחלטה מנומקת בכתב, לאחר שניתנה ליצרן או ליבואן המוצר הזדמנות לטעון את טענותיו.

בין העניינים שלגביהם יהיה רשאי המנהל לקבוע תנאים ברישום יהיו חובות סימון של מוצר הביוציד ובכללן תנאים בדבר אזהרות שיש לסמן על המוצר או על אריזתו. כך לדוגמה יהיה רשאי המנהל לקבוע כי מוצר מסוים יסומן באזהרה שלפיה מוצר הביוציד אינו מיועד לשימוש בתינוקות או ילדים.

מוצע גם לקבוע כי המנהל יפרסם בפנקס את התנאים שקבע, למעט מידע הנוגע לריכוז הרכב החומרים שאינם

בפנקס, מוצע כי בקשה לרישום מוצר ביוציד בפנקס תוגש למנהל בידי אדם שמבקש הרישום, כהגדרתו בסעיף 1755 המוצע, מינה לכך שהוא בעל ניסיון של שנתיים בעיסוק בתחום הרוקחות, הרפואה, מדעי החיים או מדעי הטבע. כמו כן, מוצע כי אדם כאמור יהיה רופא, רופא שיניים, רופא וטרינרי, רוקח מורשה או בעל תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, בכימיה, הנדסת כימיה וחומרים, אנטומולוגיה, מדעי בעלי החיים, טוקסיקולוגיה או מדעי החיים. עוד מוצע לקבוע כי אם מינה מבקש הרישום תאגיד לשם הגשת בקשה לרישום מוצר ביוציד בפנקס, הוא ימנה עובד או נושא משרה בו שעומד בתנאי הכשירות האמורים.

מוצע גם לקבוע כי בקשה לרישום של מוצר ביוציד, יכול שתהיה למוצר בודד או לקבוצה של מוצרים, בהתאם להוראות סעיף 555 המוצע.

כמו כן, מוצע להסמיך את השר לקבוע הוראות לעניין אופן הגשת בקשה לרישום בפנקס או לחידושו, פרטים שיש לכלול בה, מועדים להגשתה ומסמכים שיצורפו לה.

⁵ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

(1) האריזה של מוצר הביוציד, סוגה, איכותה, צורתה, בטיחותה והתאמתה לאופן השימוש במוצר כאמור;

(2) חובות סימון של מוצר הביוציד, ובכלל זה הוראות בדבר אזהרות שיש לסמן על המוצר או על אריזתו וחובות סימון תאריך תפוגה ותקופת השימוש לאחר פתיחתו;

(3) חובות הפצת עלון למשתמש במוצר הביוציד;

(4) הוראות בדבר אופן השימוש במוצר הביוציד, מטרת השימוש בו והגבלת השימוש בו במוסד רפואי בלבד, לבעלי הכשרה מקצועית מסוימת בלבד או לסוגי משתמשים במוצר כאמור;

(5) הרכב החומרים הפעילים והחומרים שאינם חומרים פעילים במוצר הביוציד, ריכוזם ואיכותם;

(6) הוראות והגבלות בדבר תנאי הובלה ואחסנה נאותים של מוצר הביוציד.

(ב) היה המוצר רשום – רשאי המנהל להוסיף על התנאים ברישום שקבע לפי סעיף קטן (א) או לשנותם בכל עת, ובלבד שייקבעו בהחלטה מנומקת בכתב, לאחר שניתנה ליצרן או ליבואן של מוצר הביוציד הרשום הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ג) המנהל יפרסם בפנקס תנאים שקבע לפי סעיף קטן (א), למעט מידע הנוגע לריכוז הרכב החומרים שאינם חומרים פעילים או מידע שהוא סוד מסחרי כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט–1999.⁶

(ד) לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ישווק מוצר ביוציד, אלא בהתאם לתנאים שקבע המנהל ברישום של מוצר ביוציד בפנקס לפי סעיף קטן (א); היה המוצר רשום וקיבל היצרן או היבואן של מוצר הביוציד הרשום החלטה מנומקת לפי סעיף קטן (ב) – לא ייצר, לא ייבא ולא ישווק מוצר ביוציד שלא בהתאם לתנאים המפורטים בהחלטה האמורה.

5755. (א) המנהל רשאי לרשום משפחה של מוצרי ביוציד שהם לחיטוי עור האדם או של מוצרי ביוציד שהם לדחיית מזיקים, ברישום אחד, אף אם החומרים שאינם חומרים פעילים במוצרים כאמור אינם זהים, בהתקיים לגבי המוצרים שמבוקש איחוד רישומם כל אלה:

רישום משפחה של מוצרים

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 5755 המוצע

לצורך הפחתת הנטל הרגולטורי החל על יצרנים ויבואנים של מוצרים ביוצידיים, מוצע להחיר למנהל לאחד את רישומם של משפחה של מוצרי ביוציד שהם לחיטוי עור האדם או לדחיית מזיקים אף אם אין זהות בחומרים שאינם חומרים פעילים, ובלבד שהשימושים של המוצרים

חומרים פעילים או מידע שהוא סוד מסחרי, כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט–1999.

עוד מוצע לאסור על ייצור, ייבוא או שיווק של מוצר ביוציד, אלא בהתאם לתנאים שקבע המנהל ברישום של מוצר ביוציד או חידושו ולתנאים הנוספים שקבע המנהל בהחלטה המנומקת לפי סעיף קטן (ב) המוצע.

⁶ ס"ח התשנ"ט, עמ' 14.

- (1) לכולם שימושים דומים;
- (2) לכולם מאפיינים וחומרים פעילים זהים;
- (3) אין בשונות בהרכב החומרים שאינם חומרים פעילים שלהם כדי לפגוע או לגרום לחוסר התאמה באיכות, ביעילות או בבטיחות המוצרים.
- (ב) ברישום מוצרים כאמור בסעיף קטן (א) רשאי המנהל להתיר –

- (1) שינוי ריכוזו של אחד או יותר מן החומרים שאינם חומרים פעילים בחלק מן המוצרים;
- (2) החלפת חומר שאינו חומר פעיל בחומר שאינו חומר פעיל אחר, אם השתכנע כי החלפתו אינה משפיעה על בטיחותו של המוצר;
- (3) העלאת ריכוזו של חומר פעיל אחד או יותר בחלק מן המוצרים.

6755. (א) המנהל רשאי לבטל רישום של מוצר ביוציה, להתלות את רישומו או לסרב לחדשו, אם מצא כי התקיים אחד מאלה:

- (1) הרישום נעשה על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי;

- (2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים לרישום כאמור בסעיף 2755(ד);

- (3) מוצר הביציד מזיק או עלול להזיק לבריאות או שאינו מתאים או יעיל לשימוש שלו הוא נועד.

(ב) הוראות סעיף 355א(ב) עד (ו) לפקודה, יחולו על ביטול רישומו של מוצר ביוציה, התליית רישומו או סירוב לחדשו, בשינויים המחויבים.

(ג) המנהל רשאי לפרסם את ההחלטה על ביטול רישומו של מוצר ביוציד באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ורשאי הוא לפרסם גם את תוכן ההחלטה על ביטול הרישום כאמור.

ביטול רישום של מוצר ביוציה, התליית רישומו או סירוב לחדשו

ד ב ר י ה ס ב ר

המפורטות בסעיף המוצע ובהן, לדוגמה, אם מצא המנהל כי הרישום נעשה על יסוד מידע כוזב או אם חדל להתקיים תנאי מהתנאים לרישום. דוגמה למצב שבו חדל להתקיים תנאי מתנאי הרישום הוא מצב שבו חומר פעיל מסוים אינו כלול עוד ברשימת החומרים הפעילים של האיחוד האירופי. מוצע להסמיך את המנהל לפרסם את ההחלטה על ביטול רישומו של מוצר ביוציד באתר האינטרנט של משרד הבריאות ולפרסם גם את תוכן ההחלטה על ביטול הרישום.

כאמור דומים, מאפייניהם והחומרים הפעילים של המוצרים זהים וכי אין בשונות בחומרים הלא פעילים כדי לפגוע או כדי לגרום לחוסר התאמה ביעילות או בבטיחות המוצרים. מוצע גם להתיר למנהל להתיר שינויים בכמות החומרים שאינם חומרים פעילים או החלפתם בחומר בלתי פעיל אחר או העלאת ריכוזו של חומר פעיל אחד או יותר בחלק מהמוצרים.

לסעיף 6755 המוצע

מוצע להסמיך את המנהל לבטל את רישומו של מוצר ביוציה, להתלות או לסרב לחדשו בהתקיים אחת הנסיבות

7ח55. (א) יצרן מוצר ביוציד לא ייצר מוצר כאמור המיועד לייצוא בלבד, אלא אם כן מתקיימות לגביו הוראות אלה:

(1) הוא עומד באחד או יותר מהתנאים המפורטים בסעיף 2ח55(ד)(9);

(2) הוא נקט אמצעים להבטחת הפרדת מוצר הביוציד המיועד לייצוא, משאר המוצרים הביוצידיים המיוצרים במפעל ולהבטחת מניעת מכירתו בישראל.

(ב) יצרן מוצר ביוציד לא ייצא מוצר כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן נקט אמצעים להבטחת מניעת מכירתו בישראל.

(ג) הש, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין מוצר ביוציד המיועד לייצוא בלבד, ובכלל זה הוראות ותנאים לעניין ייצוא הנובעים ממחויבויות בין לאומיות או מדרישות מדינת היעד וכן הוראות הנדרשות להבטחת בריאות הציבור בישראל, והוראות לעניין הפרדת המוצר המיועד לייצוא בלבד משאר המוצרים המיוצרים במפעל.

סימן ג': הוראות שונות

מוצר ביוציד מוזיק 8ח55. (א) בסעיף זה, "מוצר ביוציד מוזיק" – מוצר ביוציד שהזיק או שעלול להזיק לבריאותו של אדם, לרבות מוצר כאמור שהתקבלו לגביו תוצאות של בדיקת מעבדה המעידות על כך; לעניין זה יראו מוצר ביוציד שיוצר, יובא או שווק בישראל בלי שנרשם בפנקס הביוצידים או בניגוד לתנאי הרישום שנקבעו לו כמוצר ביוציד מוזיק.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 8ח55 המוצע

מוצע להגדיר מוצר ביוציד מוזיק כמוצר שהזיק או עלול להזיק לבריאותו של אדם, לרבות מוצר כאמור שהתקבלו לגביו תוצאות של בדיקת מעבדה המעידות על כך. כמו כן, מוצע לקבוע כי יראו מוצר ביוציד שיוצר, יובא או שווק בישראל בלי שנרשם בפנקס הביוצידים או בלי שקיים לגביו תנאי שקבע המנהל בתנאי רישומו של המוצר, כמוצר ביוציד מוזיק. דוגמה למוצר כאמור היא מוצר ביוציד שנמצא בו חומר שלא אושר בתנאי רישומו.

מוצע לקבוע כי מי שנודע לו כי מוצר ביוציד שייצר או ייבא הוא מוצר ביוציד מוזיק, או שנודע לו על פגם במוצר הביוציד שבשלו ייצור או שיווק המוצר נעשה שלא בהתאם לרישומו בפנקס, ינקוט בהקדם האפשרי אמצעים סבירים למניעת השימוש ובכלל זה החזרה יזומה של המוצר מהשוק או מסירת הודעה לציבור על הסכנה הנשקפת מהמוצר. כמו כן, מוצע לחייב בעל רישום כאמור בדיווח מפורט למנהל על האמצעים שנקט ובכל מקרה שלגביו קבע שר הבריאות חובת דיווח לעניין זה.

לסעיף 7ח55 המוצע

מוצע לאסור על יצרן מוצר ביוציד לייצר מוצר כאמור המיועד לייצוא בלבד, אלא אם כן יש לו רישיון תמרוקים לפי סעיף 55א לפקודה, אישור תנאי ייצור נאותים בציוד רפואי לפי חוק ציוד רפואי או אישור מהמנהל לייצור או לייבוא תכשירים לפי סעיף 42 לפקודה, ואם הוא נקט אמצעים להבטחת הפרדת מוצר הביוציד המיועד לייצור משאר המוצרים הביוצידיים המיוצרים במפעל ולהבטחת מניעת מכירתו בישראל. עוד מוצע לאסור על יצרן מוצר ביוציד לייצא מוצר כאמור המיועד לייצוא בלבד, אלא אם כן הוא נקט אמצעים להבטחת מניעת מכירתו בישראל.

מוצע להסמיך את שר הבריאות, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, לקבוע הוראות לעניין מוצר ביוציד המיועד לייצוא בלבד, ובכלל זה הוראות ותנאים לעניין ייצוא הנובעים ממחויבויות בין לאומיות או מדרישות מדינת היעד וכן הוראות הנדרשות להבטחת בריאות הציבור בישראל, והוראות לעניין הפרדת המוצר המיועד לייצוא בלבד משאר המוצרים המיוצרים במפעל.

(ב) מי שנודע לו כי מוצר ביוציד שייצר או ייבא (בסימן זה – יצרן או יבואן) הוא מוצר ביוציד מזיק, או שנודע לו על פגם במוצר הביוציד שבשלו ייצור או ייבא המוצר נעשה שלא בהתאם לרישום המוצר בפנקס הביוצידים, יפעל לפי הוראות אלה:

(1) ינקוט בהקדם האפשרי, בתיאום עם המנהל, אמצעים סבירים למניעת השימוש במוצר כאמור, ובכלל זה באחד או יותר מאמצעים אלה, לפי העניין, והכול לשם מניעת הסכנה לבריאות הציבור או החשש לסכנה לבריאות הציבור מהשימוש במוצר:

(א) החזרה יזומה של המוצר מהשוק
(Withdrawal);

(ב) פרסום הודעה לציבור על הסכנה הנשקפת מהמוצר
(Recall);

(2) ידווח למנהל דיווח מפורט –

(א) על האמצעים שנקט לפי פסקה (1);

(ב) בכל מקרה שלגביו קבע השר חובת דיווח לעניין זה;

(3) נתן המנהל הוראה ליצרן או ליבואן בעקבות הדיווח כאמור בפסקה (2) – יפעל היצרן או היבואן בהתאם להוראותיו;

(4) יתעד אצלו את האמצעים והפעולות שנקט לפי פסקאות (1) ו-(3), וישמור את התיעוד לתקופה של עשר שנים לפחות ממועד שנקט את האמצעי או הפעולה כאמור.

(ג) נתן המנהל הוראה ליצרן או ליבואן לפי סעיף קטן (ב)(3), רשאי המנהל לפעול לביצוע ההוראה אם היצרן או היבואן כאמור סירב לבצע אותה או בנסיבות של דחיפות מיוחדת.

ד ב ר י ה ס ב ר

עוד מוצע להסמיך את המנהל, אם נודע לו כי מוצר ביוציד הוא מוצר ביוציד מזיק, להורות לבעל הרישום לנקוט אמצעים כמפורט לעיל או לתת לבעל הרישום הוראות בדבר תיקון ליקויים במוצר כאמור, אם מצא כי יש בו פגם שניתן לתיקון באופן שאינו מסכן את בריאות הציבור, כגון תיקון אריות מוצר. זאת ועוד, מוצע להסמיך את המנהל לנקוט אמצעים סבירים למניעת השימוש במוצר הביוציד המזיק, אף בטרם נתן הוראה לבעל הרישום או במקביל להוראה כאמור, בנסיבות דחופות או בנסיבות שבהן קיים קושי לאתר את בעל הרישום.

מוצע גם לחייב בעל רישום לפעול בהתאם להוראות המנהל בעקבות הדיווח, אם נתן המנהל הוראה כאמור לשם הבטחת בריאות הציבור ומניעת שימוש במוצרים ביוצידים מזיקים, מוצע להסמיך את המנהל לפעול לביצוע הוראה שנתן לבעל רישום, אם בעל הרישום סירב לבצע את הפעולה או בנסיבות של דחיפות מיוחדת.

כמו כן, מוצע לחייב את בעל הרישום לתעד את האמצעים והפעולות שנקט ולשמור את התיעוד לתקופה של עשר שנים ממועד שנקט את האמצעי או הפעולה כאמור.

(ד) נודע למנהל כי מוצר ביוציד הוא מוצר ביוציד מזיק, רשאי הוא להורות ליצרן או ליבואן לנקוט אמצעים לפי סעיף קטן (ב)(1), או לתת לו הוראות בדבר תיקון ליקויים במוצר כאמור, אם מצא כי יש בו פגם הניתן לתיקון באופן שאינו מסכן את בריאות הציבור וכן רשאי הוא לפעול לפי הוראות סעיף קטן (ב)(1)(ב) אף בטרם נתן הוראה כאמור בסעיף קטן (ב)(3) או במקביל למתן הוראה כאמור, בנסיבות דחופות או בנסיבות שבהן קיים קושי לאתר את היצרן או היבואן.

9ח55. בלי לגרוע מהוראות סעיף 8ח55, רשאי המנהל –

הודעה בדבר
מסוכנות מוצר
ביוציד

(1) להורות ליצרן או ליבואן לפרסם או להודיע לכל אדם הנוגע בדבר כי מוצר ביוציד אינו עומד בדרישות החלות עליו לפי פרק זה, וכי המוצר כאמור מסוכן לבריאותו של המשתמש בו, או שקיימת הסתברות ממשית למסוכנות כאמור; הפרסום או ההודעה יהיו באופן שיוורה עליו המנהל; הוראה לפי פסקה זו לא תינתן אלא לאחר שניתנה ליצרן או ליבואן הזדמנות לטעון את טענותיו;

(2) לפרסם או להודיע הודעה מטעמו כאמור בפסקה (1) –

(א) אם נוכח כי היצרן או היבואן סירב לפרסם או להודיע הודעה באופן שהורה עליו כאמור באותה פסקה או אם סבר כי קיים חשש ממשי לשלומם או לבריאותם של אדם, ובלבד שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו;

(ב) גם בלי שנתן ליצרן או ליבואן הזדמנות לטעון את טענותיו כאמור בפסקת משנה (א), אם סבר כי קיים חשש מיידי כאמור באותה פסקת משנה, ובלבד שנתן לו הזדמנות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן;

ד ב ר י ה ס ב ר

עוד מוצע להסמיך את המנהל להורות לבעל הרישום להודיע או לפרסם הודעה על ממצאי בדיקות שערך, אם נוכח כי נגרמה פגיעה בבריאותו של אדם או קיימת הסתברות ממשית לפגיעה כאמור, ובלבד שנתן לבעל הרישום הזדמנות לטעון את טענותיו לפני מתן ההוראה. מוצע לקבוע כי המנהל יהיה מוסמך להודיע או לפרסם הודעה כאמור אף בלי שנתן לבעל הרישום הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין, אם סבר כי קיים חשש מיידי לבריאותו של אדם, ובלבד שלבעל הרישום תינתן הזדמנות לטעון את טענותיו בהקדם האפשרי לאחר מכן.

מוצע להסמיך את המנהל לחייב את בעל הרישום בהוצאות ההודעה או הפרסום שפרסם המנהל.

לסעיף 9ח55 המוצע

מוצע להסמיך את המנהל להורות לבעל רישום לפרסם או להודיע לכל אדם הנוגע בדבר, כי מוצר ביוציד אינו עומד בדרישות החלות עליו לפי הפרק המוצע, וכי המוצר מסוכן לבריאותו של המשתמש בו או שקיימת הסתברות ממשית למסוכנות.

מוצע גם להסמיך את המנהל לפרסם או להודיע הודעה כאמור אם בעל הרישום סירב לפרסם הודעה כאמור או כי קיים חשש ממשי לשלומם או לבריאותם של אדם, בכפוף לכך שנתן לבעל הרישום הזדמנות לטעון את טענותיו, אלא אם כן סבר המנהל כי קיים חשש מיידי, ובלבד שנתן לבעל הרישום הזדמנות לטעון את טענותיו בהקדם האפשרי לאחר מכן.

(3) להורות ליצרן או ליבואן להודיע או לפרסם הודעה על ממצאי בדיקות שערך בהתאם להוראות לפי פרק זה, אם נוכח כי נגרמה פגיעה לבריאותו של אדם, או שקיימת הסתברות ממשית שתיגרם פגיעה כאמור, ובלבד שנתן ליצרן או ליבואן הזדמנות לטעון את טענותיו לפני מתן ההודעה או הפרסום כאמור;

(4) להודיע או לפרסם הודעה מטעמו כאמור בפסקה (3) בלי שנתן ליצרן או ליבואן הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין, אם סבר כי קיים חשש מיידי לבריאותו של אדם, ובלבד שנתן ליצרן או ליבואן הזדמנות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן;

(5) לחייב את היצרן או היבואן בהוצאות ההודעה או הפרסום לפי פסקאות (2) או (4), כולן או חלקן.

10n55. (א) יצרן או יבואן של מוצר ביוציד לא יעשה פרסומת למוצר כאמור שלא נרשם בפנקס או באופן שיש בה כדי לסתור את התנאים שקבע המנהל בפנקס לגבי אותו מוצר לפי סעיף 4n55.

פרסום מוצר
ביוציד

(ב) בסעיף זה, "פרסומת" – פרסומת בעל פה, בכתב, בדפוס או באמצעים אלקטרוניים, ובכלל זה באמצעות האינטרנט או באמצעי טכנולוגי אחר, לרבות בציוו, בדמות, בצליל, בתמונה או בכל אמצעי אחר, המיועדת או הזמינה לציבור, כולו או חלק, בכל צורה שהיא, באופן גלוי או סמוי.

11n55. (הש) באישור ועדת הבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בעניין מוצרים ביוצידים:

הוראות בעניין
מוצרים ביוצידים

(1) הגבלות בדבר שימוש בחומרים, לרבות חומרי גלם, מפרטי המוצר והרכבו, שיטת הייצור והבקרה, שיטות הבדיקה, איכות האריזה והתאמתה למוצר, יציבותו, בטיחותו ואיכותו של מוצר הביוציד;

(2) הטיפול במוצר ביוציד, השימוש בו, ייצורו, ייבואו, ייצואו, אריזתו, שיווקו, העברתו, אחסנתו והחזקתו;

(3) חובות תיעוד, שמירת מסמכים ודרכי מסירת הודעות;

(4) סימון מוצר ביוציד, ובכלל זה הוראות בדבר אזהרות שיש לסמן על המוצר או על אריזתו וחובת סימון תאריך תפוגה ותקופת שימוש לאחר פתיחתו.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 11n55 המוצע

מוצע להסמיך את שר הבריאות לקבוע, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, הוראות שונות בדבר שימוש בחומרים, לרבות חומרי גלם, מפרטי מוצר והרכבו, הוראות בדבר הטיפול במוצרים ביוצידים, חובות תיעוד, שמירת מסמכים ודרכי מסירת הודעות וכן הוראות בדבר סימון של מוצר ביוציד.

לסעיף 10n55 המוצע

לצורך מניעת הטעיית הציבור או פגיעה בבריאותו, מוצע לאסור על יצרן או יבואן של מוצר ביוציד לעשות פרסומת, כהגדרתה בסעיף המוצע, למוצר ביוציד שלא נרשם בפנקס או שיש בה כדי לסתור את התנאים שקבע המנהל בפנקס לגבי אותו מוצר. דוגמה לפרסומת כאמור היא פרסומת המעודדת שימוש של המוצר בידי ילדים אם בתנאי רישומו של מוצר הביוציד נקבע כי המוצר האמור אינו מיועד לשימוש בילדים.

4. תיקון סעיף 55ט בסעיף 55 לפקודה, בהגדרה "מוצר בפיקוח", בסופה יבוא "או מוצר ביוציד, כהגדרתו בסעיף 55ט".
5. תיקון סעיף 60 בסעיף 60(ב) לפקודה, אחרי פסקה (29) יבוא:
- "(30) יצרן או יבואן שייצר או יבא מוצר ביוציד, שלא נרשם בפנקס הביוצידים, בניגוד להוראות סעיף 2ח55(א);
- (31) יצרן או יבואן שייצר או יבא מוצר ביוציד שלא בהתאם לתנאים שקבע המנהל, בניגוד להוראות סעיף 4ח55(ד);
- (32) יצרן שייצר מוצר ביוציד המיועד לייצוא בלבד בלי שנקט אמצעים כאמור בהוראות שנקבעו לפי סעיף 7ח55(ג), להבטחת הפרדת מוצר הביוציד המיועד לייצוא משאר המוצרים הביוצידים המיוצרים במפעל, בניגוד להוראות סעיף 7ח55(א)(2);
- (33) יצרן שייצא מוצר ביוציד המיועד לייצוא בלבד, בלי שנקט אמצעים כאמור בהוראות שנקבעו לפי סעיף 7ח55(ג), להבטחת מניעת מכירתו בישראל, בניגוד להוראות סעיף 7ח55(ב);
- (34) יצרן או יבואן שנודע לו כי מוצר ביוציד שייצר או יבא הוא מוצר ביוציד מזיק כאמור בסעיף 8ח55, או שנודע לו על פגם במוצר הביוציד שבשלו ייצור או ייבא המוצר נעשה שלא בהתאם לרישום המוצר בפנקס הביוצידים, ושלא נקט את אחד האמצעים המפורטים בסעיף 8ח55(ב)(1)(א) או (ב);
- (35) יצרן או יבואן שנודע לו כי מוצר ביוציד שייצר או יבא הוא מוצר ביוציד מזיק כאמור בסעיף 8ח55, או שנודע לו על פגם במוצר הביוציד שבשלו ייצור או ייבא המוצר נעשה שלא בהתאם לרישום המוצר בפנקס הביוצידים, שלא דיווח למנהל על האמצעים שנקט, בניגוד להוראות סעיף 8ח55(ב)(2)(א)."
6. תיקון סעיף 760 בסעיף 760(ג1) לפקודה, אחרי פסקה (12) יבוא:
- "(13) יצרן או יבואן שייצר או יבא מוצר ביוציד, שלא נרשם בפנקס הביוצידים, בניגוד להוראות סעיף 2ח55(א);

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 4 מוצע לתקן בסעיף 55 לפקודה את ההגדרה "מוצר בפיקוח" ולקבוע כי מוצר ביוציד, כהגדרתו בסעיף 1ח55, הוא מוצר בפיקוח שחלות עליו ההוראות הנוגעות למוצרים בפיקוח, ובכלל זה הוראות סעיפים 55 ו-55א לפקודה, המסמיכים את המנהל להורות על איסור ייצור או שיווק של מוצר וכן תפיסה והשמדה של מוצרים בפיקוח שנמצאו מזיקים לבריאות האדם.
- סעיפים מוצע לתקן את סעיף 60 וסעיף 760 לפקודה שהם 5 ו-6 סעיפי העונשין והעיצום הכספי, ולקבוע מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין או עיצום כספי של 20,000 שקלים חדשים, ולתאגיד – 50,000 שקלים חדשים, לכל אלה:
- (1) יצרן או יבואן שייצר או יבא מוצר ביוציד שלא נרשם בפנקס הביוצידים, בניגוד להוראות סעיף 2ח55(א) המוצע;
- (2) יצרן או יבואן שייצר או יבא מוצר ביוציד שלא בהתאם לתנאים שקבע המנהל, בניגוד להוראות סעיף 4ח55(ד);
- (3) יצרן שייצר מוצר ביוציד המיועד לייצוא בלבד בלי שנקט אמצעים כאמור בהוראות שנקבעו לפי סעיף 7ח55(ג), להבטחת הפרדת מוצר הביוציד המיועד לייצוא משאר המוצרים הביוצידים המיוצרים במפעל, בניגוד להוראות סעיף 7ח55(א)(2);
- (4) יצרן שייצא מוצר ביוציד המיועד לייצוא בלבד, בלי שנקט אמצעים כאמור בהוראות שנקבעו לפי סעיף 7ח55(ג), להבטחת מניעת מכירתו בישראל, בניגוד להוראות סעיף 7ח55(ב);
- (5) יצרן או יבואן שנודע לו כי מוצר ביוציד שייצר או יבא הוא מוצר ביוציד מזיק כאמור בסעיף 8ח55, או שנודע לו על פגם במוצר הביוציד שבשלו ייצור או ייבא המוצר נעשה שלא בהתאם לרישום המוצר בפנקס הביוצידים, ושלא נקט את אחד האמצעים המפורטים בסעיף 8ח55(ב)(1)(א) או (ב);
- (6) יצרן או יבואן שנודע לו כי מוצר ביוציד שייצר או יבא הוא מוצר ביוציד מזיק כאמור בסעיף 8ח55, או שנודע

(14) יצרן או יבואן שייצר או יבא מוצר ביוציד שלא בהתאם לתנאים שקבע המנהל, בניגוד להוראות סעיף 4ח55(ד);

(15) יצרן שייצר מוצר ביוציד המיועד לייצוא בלבד בלי שנקט אמצעים כאמור בהוראות שנקבעו לפי סעיף 7ח55(ג) להבטחת הפרדת מוצר הביוציד המיועד לייצוא משאר המוצרים הביוצידיים המיוצרים במפעל, בניגוד להוראות סעיף 7ח55(א)(2);

(16) יצרן שייצא מוצר ביוציד המיועד לייצוא בלבד, בלי שנקט אמצעים כאמור בהוראות שנקבעו לפי סעיף 7ח55(ג), להבטחת מניעת מכירתו בישראל, בניגוד להוראות סעיף 7ח55(ב);

(17) יצרן או יבואן שנודע לו כי מוצר ביוציד שייצר או יבא הוא מוצר ביוציד מזיק כאמור בסעיף 8ח55, או שנודע לו על פגם במוצר הביוציד שבשלו ייצור או יבוא המוצר נעשה שלא בהתאם לרישום המוצר בפנקס הביוצידיים ושלא נקט את האמצעים המפורטים בסעיף 8ח55(ב)(1)(א) או (ב);

(18) יצרן או יבואן שנודע לו כי מוצר ביוציד שייצר או יבא הוא מוצר ביוציד מזיק כאמור בסעיף 8ח55, או שנודע לו על פגם במוצר הביוציד שבשלו ייצור או יבוא המוצר נעשה שלא בהתאם לרישום המוצר בפנקס הביוצידיים, שלא דיווח למנהל על האמצעים שנקט, בניגוד להוראות סעיף 8ח55(ב)(2)(א)."

7. תיקון סעיף 66 בסעיף 66(א) לפקודה, אחרי פסקה (7) יבוא:

"(8) אגרה בעד רישום מוצר ביוציד בפנקס או אגרה בעד חידוש רישום כאמור, לפי סעיף 2ח55(א) או 3ח55(ד)."

8. תחילתו של חוק זה תהיה כמפורט להלן (להלן – יום התחילה):

(1) לענין ביוצידיים לחיטוי עור האדם – במועד שקבע השר, בצו, בהתאם למועד כניסתו לתוקף של תקנות לפי סעיפים 2ח55(ח), 3ח55(ד) ו-11ח55 לפקודת הרוקחים כנוסחם בסעיף 3 לחוק זה;

(2) לענין ביוצידיים לדחיית מזיקים – ביום פרסומו של חוק זה, ואולם תחילתו של סעיף 3ח55(ד)(3) לפקודה כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, במועד שקבע השר לפי פסקה (1).

ד ב ר י ה ס ב ר

זו היא כי עד למועד לעיל, המנהל יהיה רשאי לרשום מוצר ביוציד לחיטוי עור לפי הוראות סעיף 47א(א) לפקודה בלבד.

כפי שיפורט בדברי ההסבר לסעיף 9 לחוק זה, מיום תחילתו של החוק המוצע ועד יום התקנת תקנות לפי סעיפים 2ח55(ח), 3ח55(ד) ו-11ח55(4), יחולו הוראות מסוימות מצו הדברת מזיקים הקובעות, בין השאר, את אופן הגשת הבקשה לרישום המוצר. לפיכך מוצע לקבוע כי מועד תחילתו של החוק המוצע לענין ביוצידיים לדחיית מזיקים יהיה ביום פרסומו. ואולם מאחר שלצורך ביצוע הוראות סעיף 2ח55(ד)(3) המוצע ולצורך בחינת התקיימות התנאי הקבוע בסעיף האמור יש לבחון פרטים ומסמכים נוספים שאינם מפורטים בצו הדברת מזיקים, מוצע לקבוע כי תחילתו של הסעיף האמור תהיה במועד שקבע השר לענין ביוצידיים לחיטוי עור האדם.

לו על פגם במוצר הביוציד שבשלו ייצור או יבוא המוצר נעשה שלא בהתאם לרישום המוצר בפנקס הביוצידיים, שלא דיווח למנהל על האמצעים שנקט, בניגוד להוראות סעיף 8ח55(ב)(2)(א).

סעיף 7 מוצע לתקן את סעיף 66(א) לפקודה ולהסמיך את השר לקבוע אגרות בעד רישום מוצר ביוציד בפנקס או בעד חידוש רישום כאמור.

סעיף 8 לצורך היערכות לביצוע הוראות החוק המוצע וכיוון שטרם נקבעו ההוראות המאפשרות את ביצוען, מוצע לקבוע כי מועד תחילתו של החוק המוצע לענין ביוצידיים לחיטוי עור האדם יהיה במועד שקבע השר, בצו, בהתאם למועד כניסתו לתוקף של תקנות לפי סעיפים 2ח55(ח), 3ח55(ד) ו-11ח55 לפקודת הרוקחים, כנוסחם המוצע בסעיף 3 לחוק זה. משמעותה של הוראה

(א) עד להתקנת תקנות לפי סעיפים 2ח55(ח), 3ח55(ד) ו-11ח55(4) לפקודה, כנוסחם בסעיף 3 לחוק זה (בסעיף קטן זה – הסעיפים המסמיכים), ימשיכו לחול לעניין ביוצרים לדחיית מוזיקים, בשינויים המחויבים –

(1) הוראות סעיפים 4, 5, 6(1), 7, 10 ו-11 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מוזיקים לאדם), התשכ"ב-1962⁷ (בסעיף זה – צו הפיקוח), ויראו אותן כאילו הותקנו לפי הסעיפים המסמיכים ולא יחולו עוד שאר הוראות הצו;

(2) הוראות מינהל לפי צו הפיקוח בעניינים המפורטים בסעיפים המסמיכים.

(ב) עד לקביעת אגרה לפי סעיף 66(א)(8) לפקודה, כנוסחו בסעיף 7 לחוק זה, ימשיכו לחול הוראות סעיף 8 לצו הפיקוח ויראו את האגרה שנקבעה לפיו כאילו נקבעה לפי סעיף 66(א)(8) לפקודה.

(ג) ביוציד לדחיית מוזיקים הטעון רישום בפנקס לפי סעיף 2ח55 לפקודה כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, שהיה לגביו ערב יום התחילה רישיון מאת המנהל לפי סעיף 2 לצו הפיקוח, יראו אותו כאילו נרשם בפנקס לפי סעיף 2ח55 כאמור, ורישומו יהיה תקף עד תום תקופת תוקפו של רישיון המנהל שניתן לו או עד שלוש שנים מיום התחילה, לפי המאוחר, אלא אם כן בוטל או הותלה קודם לכן לפי הוראות סעיף 6ח55 לפקודה כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה.

(ד) מי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק בהגשת בקשות לרישום מוצר ביוציד לפי צו הפיקוח ערב יום התחילה, יראו אותו כאילו מתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 3ח55 לפקודה כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

מוזיקים ויראו את האגרה שנקבעה לפיו כאילו נקבעה לפי סעיף 66(א)(8) לפקודה.

כמו כן, מוצע לקבוע הוראות מעבר ביחס למוצרים ביוצידים, וזאת כדי להבטיח כי מוצרים אלה, ששווקו בהתאם למצב המשפטי הקיים היום, ימשיכו להיות משווקים בישראל וזאת עד לפקיעת תוקפו של הרישום הקודם לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מוזיקים לאדם), התשכ"ב-1962, או עד שלוש שנים מיום התחילה, לפי המאוחר.

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי מי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק בהגשת בקשות לרישום מוצר ביוציד לפי צו הדברת מוזיקים ערב יום התחילה, יראו אותו כאילו מתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 5ח55 לפקודה כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה. משמעותה של הוראת מעבר זו היא כי מי שעסק בהגשת בקשות לרישום מוצר ביוציד לפי צו הדברת מוזיקים, יוכל להמשיך לעסוק בכך אף אם הוא אינו עומד בתנאי הכשירות הקבועים בחוק המוצע.

סעיף 9 מוצע לקבוע כי בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד ליום התחילה כמפורט בסעיף 8 לחוק זה (מועד כניסתו לתוקף של תקנות לפי סעיפים 2ח55(ח), 3ח55(ד) ו-11ח55(4) לפקודה), ימשיכו לחול לעניין ביוצידים לדחיית מוזיקים הוראות סעיפים 4, 5, 6(1), 7, 10 ו-11 לצו הדברת מוזיקים בשינויים המחויבים, ויראו אותן כאילו נקבעו לפי החוק המוצע. שאר הוראות הצו לא יחולו, ויוחלפו בהסדר המוצע בחוק המוצע. נוסף על כך, בתקופה האמורה ימשיכו לחול הוראות המינהל לפי צו הדברת מוזיקים בעניינים המפורטים בסעיף הצו שפורטו לעיל. משמעותה של הוראה זו היא כי עד ליום התחילה יחולו ההוראות הקבועות בצו ובנוהל מספר 77 של אגף הרוקחות במשרד הבריאות לעניין הרישום בפנקס, אופן הגשת בקשה לרישום פנקס או לחידושו, הפרטים שיש לכלול בבקשה, המועדים להגשתה, המסמכים שיש לצרף לה והפרטים שיש לסמן על תווית המוצר.

עוד מוצע לקבוע כי עד לקביעת אגרה על רישום ביוציד במרשם, ימשיכו לחול הוראות סעיף 8 לצו הדברת

על אף האמור בסעיף 2ח55(ד)(1) לפקודה, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, עד יום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024), רשאי המנהל לרשום מוצר ביוציה, כהגדרתו בסעיף 1ח55 לפקודה, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, בפנקס המתנהל לפי סעיף 2ח55 לפקודה כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה אף אם החומר הפעיל בו אינו מנוי ברשימת החומרים הפעילים של האיחוד האירופי, כהגדרתה בסעיף 1ח55 לפקודה כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, אם החומר הפעיל שבו נמצא בבחינה בהתאם להוראות האיחוד האירופי Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products מיום א' בסיוון התשע"ב (22 במאי 2012) וטרם התקבלה לגביו החלטה; השר, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, רשאי, בצו, לדחות את המועד האמור בשתי תקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת.

ד ב ר י ה ס ב ר

של האיחוד האירופי, כהגדרתה בחוק המוצע, אם החומר כאמור מצוי בבחינה בהתאם להוראות האיחוד האירופי. עוד מוצע לקבוע כי השר, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, יהיה רשאי, בצו, לדחות את המועד האמור בשתי תקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת.

סעיף 10 מכיוון שטרם הושלמה בחינת החומרים המאושרים לשימוש באיחוד האירופי, מוצע לקבוע הוראת שעה ולפיה עד יום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024) המנהל יהיה רשאי לרשום מוצר ביוציד המכיל חומר פעיל שאינו מנוי ברשימת החומרים הפעילים

